

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE EMITE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL ACCESO A LA PLATAFORMA AZURE ACTIVE DIRECTORY MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO MENSUAL POR LA TEMPORALIDAD DE 1 (UN) AÑO, PARA EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los diez días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, siendo las catorce horas con treinta minutos, reunidos los integrantes del **Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, representado en este acto por el **C.P. José Ubaldo Muñoz Arredondo**, Coordinador Administrativo, actuando en carácter de Presidente del Comité en términos de lo previsto en el inciso a) del párrafo quinto del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con lo referido en el Punto 23, Fracción III del Acuerdo del H. Ayuntamiento de Chihuahua desahogado en la Sesión Ordinaria 20/2024 de fecha 13 de noviembre del año 2024; el **Lic. Raúl Antonio Sifuentes Torres**, en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico y Secretario Técnico del Comité; la **Mdu. Alondra María Martínez Ayón**, en su calidad de Directora del Instituto y Vocal del Comité; la **Mtra. Bertha Elena Miranda Salomón**, en su carácter de Subdirectora Técnica y Vocal del Comité; la **Lic. Karla Irene Rosales Estrada**, en su carácter de Coordinadora de Normatividad, Transparencia y Archivos y Vocal del Comité; la **Mic. Rocio Guadalupe Martínez Bibiano**, en su calidad de Jefa de la Oficina de Infraestructura Tecnológica (IT) y como área requirente; tal y como se señaló en la convocatoria de fecha del siete de noviembre de dos mil veinticinco con número **CAAS-206/2025**, enviada por correo electrónico y recibida en físico por el Órgano Interno de Control el mismo día, así mismo, se indica que dado que se invitó a la Sindica **MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGAN**, en términos del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, invitación que fue enviada mediante oficio número **CAAS-207/2025**, se encuentra presente en este acto la **Lic. Ana Mileyme Reyes Nuñez**, en representación de la Síndica **MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGÁN**, más no así el Órgano Interno de Control; reunidos todos en la Sala de Juntas de la Oficina del Instituto, ubicada en el Sexto piso del Edificio que ocupa dicho organismo, sito en la Calle Victoria # 14, colonia Centro, de esta ciudad de Chihuahua, Chih., para analizar y en su caso, negar o aprobar mediante Excepción a la Licitación Pública, las propuesta presentada por la titular del Departamento de la Oficina de Infraestructura tecnológica en su calidad de área requirente, que permita llevar a cabo la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, con fundamento en los artículos 29, 40, cuarto párrafo, fracción II, 72, y 74 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 19, 28, 70, y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
- 2.- PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN DEL **SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL ACCESO A LA PLATAFORMA AZURE ACTIVE DIRECTORY MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO MENSUAL POR LA TEMPORALIDAD DE 1 AÑO, PARA EL**

INSTITUTO, MEDIANTE UN ADJUDICACIÓN DIRECTA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 72 Y 74 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

3.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Expuesto lo anterior, se procede formalmente a tomar lista de asistencia de los presentes y se da cuenta que asistió la totalidad de los integrantes del Comité, así como **la Lic. Ana Mileyme Reyes Nuñez**, en representación de la Síndica **MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGÁN**, más no así, **el representante de la titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua**; lo anterior, para hacer constar que existe quórum legal para la celebración de la Sesión Ordinaria número 15/2025 y que por tanto son válidos los acuerdos que en ella se aprueben al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y ACUERDOS

I.- Que el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, es un Organismo Descentralizado Municipal, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, precisando que en la Sesión Ordinaria 12/2024 fue aprobado por unanimidad de votos, su proyecto de presupuesto de egresos, en el cual se establecieron las previsiones presupuestales necesarias, para erogar los gastos generados para llevar a cabo la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, y que en ese tenor cuenta con la previsión presupuestal derivada del Clasificador por Objeto del Gasto (COG), capítulo 32000, Servicios de Arrendamiento, partida Genérica 32701, Arrendamiento de bienes intangibles.

II.- Que conforme a lo precisado en el párrafo que antecede, acto continuo se ventila el **punto número 2 del orden del día** previsto en la Convocatoria de fecha 07 de noviembre del año en curso remitida mediante oficio **CAAS-206/2025**; por lo que vistos los documentos que obran en el expediente, se informa a los presentes que la **MIC. Rocio Guadalupe Martínez Bibiano**, en su carácter de Jefa de Oficina de Infraestructura Tecnológica (IT) y como área requirente, en fecha siete de noviembre de dos mil veinticinco, a las quince horas con veintisiete minutos, presentó documentos en los cuales se aprecia la necesidad de adquirir y contratar: **la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, a razón de que asegura que la nube se ha convertido en una base esencial para las operaciones modernas y que la misma permite acceder y utilizar recursos bajo demanda sin poseer, ni mantener infraestructuras físicas, y sirve además, para la protección de datos, como estrategia de copia de seguridad e implementar aplicaciones para la realización de las labores propias de este Instituto.

En ese sentido la parte requirente señala que, Azure es una plataforma de servicios en la nube proporcionada por Microsoft que ofrece una amplia gama de servicios tecnológicos que permiten a empresas, organizaciones y desarrolladores construir y administrar aplicaciones y servicios sin necesidad de gestionar la infraestructura física subyacente. Por lo que, es de manifestar que en el Instituto se utiliza esta plataforma para hospedar diferentes recursos, entre los cuales destacan, la base de datos de usuarios utilizados para el acceso de las máquinas virtuales y documentos en el servidor del Instituto.

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

Así mismo, la titular del área requirente destaca que, en virtud de lo cambiante de la tecnología, sobre todo el esquema de las plataformas informáticas resulta necesario señalar que la adquisición que se pretende contratar ha de considerar las características nuevas que se describen más adelante, mismas que han sido mejoradas a como se habían requerido a inicio de año, tal y como se puede visualizar en las licitaciones públicas **06-2025-IMPLAN-LP-AZURE y 06-2025-IMPLAN-LP-AZURE Bis**, lo anterior con la finalidad de que se preste un mejor servicio, no obstante precisa que dicha modificación no implica un cambio substancial en el alcance, ni en la naturaleza del producto a arrendar, pero sí en la capacidad de almacenamiento y en el ancho de banda.

En ese sentido, la titular del área requirente indica que tal ajuste no representa un incremento en el alcance económico de la adquisición, ya que los nuevos conceptos no rebasan el techo presupuestal autorizado, ni representa una afectación financiera adicional para el Instituto. Esta adecuación responde a la imposibilidad por parte del proveedor DELL de garantizar, en la localidad de Chihuahua, la prestación del servicio bajo la modalidad 4HR. Por tal motivo, se propone sustituir dicha modalidad por ProSupport Plus, con el fin de asegurar la atención oportuna y la continuidad operativa del equipo en cuestión, así como prevenir posibles afectaciones futuras relacionadas con el soporte técnico.

Bajo ese señalamiento, se presenta a continuación el comparativo de los conceptos originalmente cotizados y que fueron parte de la investigación de mercado de las licitaciones públicas 06-2025-IMPLAN-LP-AZURE y 06-2025-IMPLAN-LP-AZURE Bis y los que se proponen como sustitución y que sean adquiridos mediante una adquisición directa en términos del artículo 72, 74 fracción I y 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua los cuales reflejan la adecuación correspondiente sin afectar el objeto del servicio requerido:

CONCEPTO ANTERIOR

TIPO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD
Azure Files	HDD (Estándar) Media tier, LRS Redundancy, Pay-as-you-go Billing model, Acceso frecuente Access tier, used capacity – 4096 GiB Used capacity, Pago por uso, 1024 GiB Used file system metadata, 1 x 10,000 Write Transactions, 1 x 10,000 List Transactions, 1 x 10,000 Read Transactions, 1 x 10,000 Other Operations, Data Retrieval unavailable, Geo replication unavailable	1
VPN Gateway	Puertas de enlace de VPN, VpnGw1 nivel, 730 horas de puerta de enlace, 0 túneles S2S adicionales (más allá de la cantidad incluida), 0 conexiones P2S adicionales (más allá de la cantidad incluida), 100 GB, VPN tipo de VPN Gateway	1
IP Addresses	Básico (ARM), 1 direcciones IP dinámicas X 730 Horas, 1 direcciones IP estáticas X 730 Horas	1
Bandwidth	Tipo de transferencia interregional, 100 GB de transferencia de datos de salida de Este de EE. UU. 2 a Centro de México	1
Servicio	Implementación de los recursos para la solución de Azure Files Sync dentro de la nube de Microsoft Azure	1

CONCEPTO NUEVO

Tipo de Servicio	Descripción	Cantidad
Azure Files	HDD (Standard) Media tier, LRS Redundancy, Pay-as-you-go Billing model, Transaction Optimized Access tier, Used capacity – 8,192 GiB Used capacity, Pay As You Go, <u>1,000 GiB</u> Used file system metadata, 1 x 10,000 Write Transactions, 1 x 10,000 List Transactions, 1 x 10,000 Read Transactions, 1 x 10,000 Other Operations, Data Retrieval unavailable, Geo-replication unavailable, 3 File sync servers	1
VPN Gateway	VPN Gateways, VpnGw1 tier, 730 gateway hour(s), 0 additional S2S tunnels (beyond included amount), 0 additional P2S connections (beyond included amount), 100 GB, VPN VPN gateway type	1
IP Addresses	Standard (ARM), <u>1 Static IP Addresses</u> X 730 Hours, 1 Public IP Prefixes X 730 Hours	1
Bandwidth	Internet egress, <u>100 GB outbound data transfer from East US routed via Microsoft Global Network</u>	1
Servicios profesionales	Implementación de los recursos para la solución de Azure File Sync dentro de la nube de Microsoft Azure <u>y la sincronización de Azure AD Connect Server en Windows Server 2019 con Active Directory on-premise</u>	1

Precisado lo anterior, la parte requirente manifiesta que Azure es una plataforma de servicios en la nube proporcionada por Microsoft que ofrece una amplia gama de servicios tecnológicos que permiten a empresas, organizaciones y desarrolladores construir y administrar aplicaciones y servicios sin necesidad de gestionar la infraestructura física subyacente. En ese sentido es de manifestar que en el Instituto se utiliza esta plataforma para hospedar diferentes recursos, entre los cuales destacan, la base de datos de usuarios utilizados para el acceso de las máquinas virtuales y documentos en el servidor del Instituto, referidos con anterioridad.

Así mismo, me es pertinente señalar que con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las laborales que le son propias al Instituto, se requiere del **pag^o del arrendamient^o de servici^{os} de Azure**, de manera mensual, sin opción a compra. En el debido caso de que no se atienda este requerimiento, se corre riesgo de que se pierdan los respaldos de archivos que existan en el Instituto, debido a los múltiples problemas cibernéticos que existen.

III.- En ese tenor, la requirente dentro de su petición solicita a este Comité, que en términos de lo dispuesto por los artículos 29 fracción IV, 40, párrafo tercero, fracción II, 72 cuarto párrafo, 74, fracción I y 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el documento presentado en fecha 06 de noviembre del año en curso, sea considerado para ser analizado y discutido en esta sesión y que **la adquisición de la renovación del acces^o a la plataf^orma Azure Active Direct^ory mediante el arrendamient^o mensual p^or la temp^oralidad de 1 (un) añ^o, para el Institut^o de Planeación Integral del Municipi^o de Chihuahua**, se realice mediante el procedimiento de excepción a la licitación pública en su modalidad de **adjudicación directa** con la persona moral **TRIARA.COM, S.A. DE C.V.**, con domicilio ubicado en la Avenida Insurgentes Sur No. 3500, piso 5, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con dirección de correo electrónico; triaragob@telmex.com y lgrios@telmex.com; ya que refiere que de las cinco cotizaciones

solicitadas, solamente dos dieron respuesta, y que en ese sentido, la mejor oferta por el arrendamiento solicitado fue la de la moral **TRIARA.COM, S.A. DE C.V.**, fue la que ofreció mejor precio, calidad y garantías en la prestación del servicio solicitado; mismas que se desglosan de la siguiente manera:

Proveedor	RFC	Nombre del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	I.V.A	Monto Total
PROMT SOLUCIONES INTEGRADAS, S. DE R.L DE C.V.	PSI090114D78	Arrendamiento de la plataforma Azure	1	\$215,200.00	\$34,432.00	\$249,632.00
TRIARA.COM, S.A. DE C.V.	TCO0009128J1	Arrendamiento de la plataforma Azure	1	\$201,885.15	\$32,301.62	\$234,186.77

IV.- Concomitante con lo expuesto y en apego a los principios previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 40 párrafo tercero fracción II, 72 cuarto párrafo, 74 fracción I, 75 y demás aplicables al procedimiento señalado de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 70 y demás aplicables al procedimiento del Reglamento de la Ley antes citada, el **área requirente propone** que el procedimiento de excepción a licitación pública, en su modalidad de **adjudicación directa**, para realizar la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, sea con: La persona moral **TRIARA.COM S.A. DE C.V.**, lo anterior considerando la igualdad de circunstancias en que se encuentran los 2 probables prestadores de servicios, es que se determinó elegir a quien ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, destacando además que el proveedor sugerido cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, y ofrecen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, garantías, y contar con la experiencia necesaria para cumplir con el objeto de lo requerido por el área requirente.

Cabe recordar que el servicio que se pretende arrendar es muy especializado y no existen muchos proveedores que puedan ofertarlo, situación que se puede convalidar con el historial de las licitaciones públicas **06-2025-IMPLAN-LP-AZURE y 06-2025-IMPLAN-LP-AZURE Bis**, expedientes que se encuentran bajo el índice de este Instituto.

V. Que el área requirente precisa que la pertinencia de llevar a cabo la adquisición mediante el procedimiento de adjudicación directa, es que con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las laborales que le son propias al Instituto, se requiere del **pago del arrendamiento de servicios de Azure**, de manera mensual, sin opción a compra. En el debido caso de que no se atienda este requerimiento, se corre riesgo de que se pierdan los respaldos de archivos que existan en el Instituto, debido a los múltiples problemas cibernéticos que existen, es que estima que lo prudente es realizar en este supuesto es una excepción a la licitación pública y contratar la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, mediante la modalidad de **adjudicación directa**, lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 40, segundo párrafo, 72, 74 fracción I y 75 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y de acuerdo al segundo párrafo del artículo 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, lo anterior sumado al hecho de que con el monto erogado no estaría sobrepasando el porcentaje previsto para las operaciones de este ente público en términos de lo preceptuado en el numeral 75 de la Ley de la materia.

No obstante lo anterior, señala en su solicitud, que a efecto de transparentar el ejercicio de los recursos al presente Comité, se indican las condiciones y características que debe revestir el presente procedimiento de adquisición, destacando, además, que el monto erogado no estaría sobrepasando el porcentaje previsto para las operaciones de este ente público en términos de lo preceptuado en el numeral 75 de la Ley de la materia, ni el techo presupuestal referido en el **CAAS 022/2025**.

VI.- En ese tenor, la parte requirente propone que el servicio de **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, se realice mediante el procedimiento de **adjudicación directa** con la persona moral **TRIARA.COM, S.A. DE C.V.**, con domicilio en la Avenida Insurgentes Sur No. 3500, piso 5, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, teléfono 614-161-0414, con dirección de correo electrónico; triaragob@telmex.com, lgrios@telmex.com, precisando en consecuencia que el costo que se generará por la adquisición de los bienes virtuales, será por la cantidad de **\$234,186.77 pesos (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)**.

Es de destacar que el costo de la adquisición es por pago mensual del consumo generado y que el monto mínimo es de \$149,600.00 pesos (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100M.N.), numerario que no es inferior al 40% (por ciento) del presupuesto que se tiene asignado para el arrendamiento que se pretende, por lo que la cantidad máxima deberá de ser el tope del techo presupuestal, siendo esto por la totalidad \$374,000.00 pesos (trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), destacando que la adquisición que se solicita fue autorizada por el órgano máximo de gobierno del Instituto, gasto contemplado para el ejercicio fiscal que transcurre.

Independientemente de lo anterior, el costo ofertado por la moral es de **\$234,186.77 pesos (doscientos treinta y cuatro mil ciento ochenta y seis pesos 77/100 M.N.)**, cabe recordar que el esquema de amortización es de pago por uso. Sin embargo, aún y cuando el proveedor oferta su propuesta es a precio fijo, se insiste en que, puede pasar el acontecimiento de que por el consumo que se realice se exceda de la propuesta del proveedor, en este caso, solo se erogará como tope máximo la suficiencia presupuestal o en el debido caso de que el dólar aumente considerablemente, con respecto al tipo cambiario, aun y cuando no se cumplan los 12 meses, el tope para la erogación es el monto máximo señalado en líneas de antelación.

El plazo máximo para que se de acceso a dicha plataforma es de **15 días naturales**, periodo que empezará a contar después de la firma del contrato.

VII.- Aunado a lo anterior, la parte requirente señala que, si bien, de acuerdo con el punto número 11 de los Lineamientos del Comité de Adquisiciones del Instituto, la presente adquisición amerita la formalización de un contrato, ya que el monto que se erogará por los servicios requeridos, es superior a la cantidad de **\$100,000.00 pesos (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)**, siendo además, necesario fijar las garantías previstas en el artículo 84 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y en el ordinal 90 del Reglamento de la Ley en comento, que considerando que el pago por los servicios prestados, pudiese realizarse en una sola exhibición, razón por la cual no se hará entrega de anticipo alguno, pues el pago que se generó es de acuerdo a la pensión rentística variable por el consumo que se reliace, en cuanto a la **Garantía de Cumplimiento**, se solicita se fije el **30%, del monto total máximo, es decir de \$374,000.00 pesos (trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), en los términos que se pacten en el contrato final. Destacando, además, que previó a la contratación del servicio se requiera al proveedor del servicio el **registro de alta en el padrón de proveedores** del municipio vigente, en caso contrario, es decir, que no esté dado de alta, requiérase para que proporcione la constancia que lo acredite como tal, esto hasta antes de la firma del contrato.

VIII.- Concatenado con lo anterior, se advierte de las documentales presentadas por el área requirente que la suficiencia presupuestaria para soportar el gasto por el arrendamiento de la plataforma ya señalada, es por la cantidad de **\$374,000.00 pesos (trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, para el caso de **la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, cantidad suficiente para soportar la erogación del gasto que causara la adquisición requerida, según las propuestas por el requirente, con relación a la investigación de mercado. para la adjudicación directa del servicio requerido, bajo los términos y condiciones que han quedado asentados en la solicitud del requirente y en los documentos anexos a la misma.

IX. Que el Artículo 74, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, prevé que los Entes Públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación en adjudicaciones directas, no exceda la cantidad de treinta y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por cuenta presupuestal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Luego entonces, considerando que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a partir del 01 de febrero de la anualidad que transcurre, equivale a **\$41,273.52 pesos (valor anual)**, según el INEGI, tenemos que si multiplicamos el valor anual de una UMA por 36, nos arroja el resultado de **\$1,485,846.72 pesos (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)**, por lo que, ante este resultado, se indica que el costo por la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, es inferior a las treinta y seis veces el valor anual de la UMA, ya que el monto total es por la cantidad de **\$234,186.77 pesos (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)**, numerario que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que hace procedente la solicitud.

X.- Que en conclusión a lo expuesto, por la **MIC. ROCIO GUADALUPE MARTINEZ BIBIANO**, en su carácter de Jefa de Oficina de Infraestructura Tecnológica (IT) y como área requirente, se solicita a los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este organismo, se analice y en su caso apruebe el presente procedimiento de contratación, en su modalidad de **adjudicación directa**, a fin de realizar la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, con la persona la persona moral **TRIARA.COM, S.A. DE C.V.**, tomando como punto total la justificación técnica y legal referida por la persona titular del área requirente que indica que dicho proveedor ofrece el mejor precio, así como que el mismo cuenta con capacidad de respuesta inmediata, con los recursos y experiencia necesaria para brindar el servicio requerido, y que ofrecen las mejores condiciones en cuanto a calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en la prestación del servicio, en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que señala la Contitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Cotnratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en su arábigo 42, ya que se asegura las mejores condiciones para el Instituto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a votación la solicitud de la parte requirente para **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, bajo los términos y condiciones ya conocidos por los miembros del Comité y se emite el presente **Dictámen** y los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Se acepta y aprueba la solicitud presentada por la **MIC. ROCIO GUADALUPE MARTINEZ BIBIANO**, en su carácter de Jefa de Oficina de Infraestructura Tecnológica (IT) y como área requirente, en los términos y condiciones previstos en su escrito de fecha 06 de noviembre del año en curso, y en ese tenor se aprueba el procedimiento de excepción a la licitación pública en su especie de **adjudicación directa**, por **UNANIMIDAD** de votos de los integrantes presentes del Comité, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 29, 40, fracción II, 72, 74 fracción I, 75 y demás relativos aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como lo previsto en los artículos 19, 70 y demás relativos aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, ya que el precio propuesto no excede el monto de las 36 unidades de medidas de actualización anual vigente, ni el techo presupuestal referido en el CAAS-022/2025. -----

SEGUNDO.- En consecuencia y una vez analizada la propuesta presentada por la **MIC. Rocio Guadalupe Martínez Bibiano**, en su carácter de Jefa de la Oficina de Infraestructura Tecnológica (IT) y como área requirente, de fecha seis de noviembre del año en curso, y con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación directa con el Lineamiento 11, de los Lineamientos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, se aprueba que la celebración del contrato de la **adquisición de la renovación del acceso a la plataforma Azure Active Directory mediante el arrendamiento mensual por la temporalidad de 1 (un) año, para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua**, sin opción a

compra, se realice con con la persona moral **TRIARA.COM, S.A. DE C.V.**, con domicilio en la Avenida Insurgentes Sur No. 3500, piso 5, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, teléfono 614-161-0414, con dirección de correo electrónico; triaragob@telmex.com, lgrios@telmex.com, precisando en consecuencia que el costo que se generará por la adquisición de los bienes virtuales, será por la cantidad de **\$234,186.77 pesos (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)**; lo anterior atendiendo a que dicho proveedor cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, y ofrecen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, garantías, y contar con la experiencia necesaria para cumplir con el objeto de lo requerido por el área requirente. - - - -

TERCERO.- El Comité da cuenta que se cumple con la investigación de mercado con los conceptos señalados en la cotización del servicio que se solicita, según lo establecido en la ley y reglamento que regula las adquisiciones. - - - - -

CUARTO.- En cuanto al tipo de contrato es de los denominados abierto, por lo cual, se fija el monto mínimo por lo que el ente público se debe de obligar por la totalidad de **\$149,600.00 pesos (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100M.N.)**, numerario que no es inferior al 40% (por ciento) del presupuesto que se tiene asignado para el arrendamiento que se pretende, y la cantidad máxima deberá de ser el tope del techo presupuestal, siendo esto por la totalidad **\$374,000.00 pesos (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**.

El costo ofertado por el arrendamiento mensual de la plataforma señalada por la moral es de **\$234,186.77 pesos (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)**, cabe recordar que el esquema de amortización es de pago por uso. Sin embargo, aún y cuando el proveedor oferta su propuesta es a precio fijo, se insiste en que, puede pasar el acontecimiento de que por el consumo que se realice se exceda de la propuesta del proveedor, en este caso, solo se erogará como tope máximo la suficiencia presupuestal o en el debido caso de que el dólar aumente considerablemente, con respecto al tipo cambiario, aun y cuando no se cumplan los 12 meses, el tope para la erogación es el monto máximo señalado en líneas de antelación. En esta hipótesis existe el riesgo que pueda agotarse el erario destinado para la presente adquisición antes de la culminación de la relación contractual se deberá de dar por terminado dicha obligación de manera inmediata, sin perjuicio alguno para las partes, dato que el acuerdo de voluntades es del tipo abierto, pues al agotarse dicho dinero el Instituto se verá impedido de realizar el pago por la falta del recurso económico que se tiene destiando para tal fin.

Se indica a la requirente que para cada pago que se tenga que realizar por la pensión rentisica, se deberá de adjuntar la correspondiente factura, así como el documento que acredite la suficiencia presupuestal correspondiente, a su vez, debéra de estar al pendiente de no sobrepasar la suficiencia presupuestal para el servicio que requiere, dadas las hipótesis planteadas por ella misma en su ocurso de fecha 06 de noviembre del año en curso. - - - - -

QUINTO.- Con fundamento en los lineamientos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Servicios del Instituto mismo que fueron publicados en la Gaceta Municipal No. 185 en fecha 04 de octubre de 2021, se señala en el Lineamiento 11 lo siguiente: "... las contrataciones

con un monto igual o superior a los **\$100,000.00 pesos (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)** sin incluir el IVA deberán de formalizarse mediante contrato escrito firmado por el encargado del ente público, motivo por el cual a efecto de dar cumplimiento a dicho numeral, así como a lo dispuesto en el artículo 74, fracción V del Reglamento de la Ley de la materia, resulta necesario suscribir un contrato a efecto de respetar las condiciones establecidas en las bases de las citadas licitaciones.

Una vez que se haga el contrato, fijese en este mismo que se deberá hacer el pago de la implementación correspondiente, lo cual es por única vez, a diferencia del uso por el arrendamiento que es por pensión rentística mensual, por lo que no se considera que se expida una garantía por este concepto, pues no puede considerarse como algún tipo de anticipo, dado que son conceptos diferentes la implementación del servicio y el uso de AZURE mes con mes, lo anterior, es procedente, en virtud de que esta cantidad ya va incluida en la garantía de cumplimiento de contrato. - - - - -

SEXTO.- En relación con el artículo 84 de la ley en la materia, así como el ordinal 90 de su reglamento, no se entregará anticipo alguno, pues funciona bajo un modelo pago por uso, donde únicamente se factura por los recursos realmente utilizados. En este sentido, la facturación se genera de forma mensual al final del respectivo mes.

A su vez, se indica que se deberá de fijar **garantía de cumplimiento** de contrato por un total del **30% (treinta por ciento)**, del valor total máximo del contrato abierto, siendo esto el tope de la suficiencia presuputal que se tiene destinado para la obtención del presente requerimiento, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y de los arábigos 89 y 90 del Reglamento de la ley anteriormente señalada, la garantía deberá ser entregada dentro del plazo comprendido de diez días naturales una vez celebrado el contrato. Destacando, además, que previó a la contratación del servicio, se propone se requiera al proveedor del servicio el registro de alta en el padrón de proveedores del municipio vigente.

La garantía de cumplimiento de contrato deberá de tener una vigencia por el periodo de **12 meses**, después de la última entrega de los bienes esto para el caso de evicción, vicios ocultos, daños y perjuicios y calidad de los servicios. - - - - -

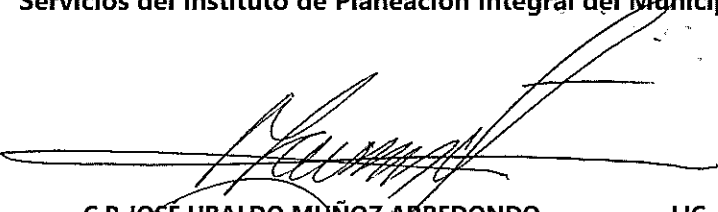
SÈPTIMO.- En cuanto a la fecha de entrega de la adquisición directa que se pretende, se dispone que deberá de quedar asentado en el contrato respectivo, refiriendo que se otorga el periodo de **15 días naturales como máximo**, esto sin demeritar que por alguna razón pueda hacer entrega en menor tiempo de los bienes y servicios que se pretenden adquirir. - - - - -

OCTAVO.- Iníciase con los procesos legales para que se pueda realizar la adjudicación directa a la persona moral señalada en el escrito principal del requirente e intégrese expediente asignándosele el número **068-2025-IMPLAN-AD-AZURE**; así mismo, y en ese tenor se requiere a la Secretaría Técnica de este Comité notifique a la persona la persona moral **TRIARA.COM, S.A. DE C.V.**, mediante correo electrónico, información que se obtiene de los documentos que obran en la solicitud del requirente y en la cotización adquirida, para que informe si tiene la persona moral tiene el interés suficiente para brindar los bienes solicitados en los términos de su cotización, para que en caso que su respuesta sea en sentido afirmativo se proceda a la elaboración del contrato

correspondiente, en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la citada Ley y se presenten las documentales necesarias y las fianzas anteriormente referidas para tales efectos.

No habiendo otro asunto que tratar se procede a dar por concluida la presente Sesión Ordinaria S.O 15/2025, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, del día 10 de noviembre de 2025, se da por clausurada la presente sesión.

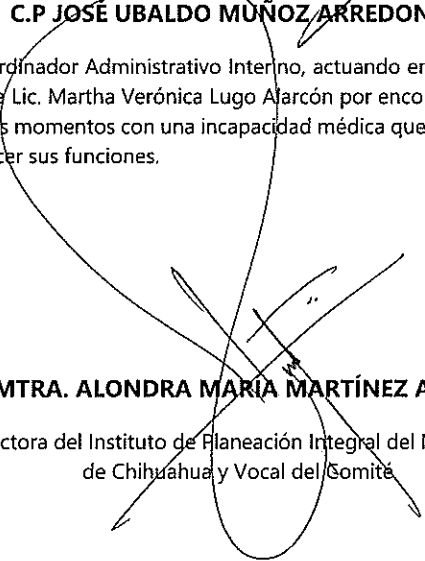
Así lo acordaron y firman los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN).


C.P. JOSÉ UBALDO MUÑOZ ARREDONDO

Coordinador Administrativo Interno, actuando en ausencia de la Lic. Martha Verónica Lugo Alarcón por encontrarse en estos momentos con una incapacidad médica que le impide ejercer sus funciones.


LIC. RAÚL ANTONIO SIFUENTES TORRES

Jefe del Departamento Jurídico y Secretario Técnico del Comité


MTRA. ALONDRA MARIA MARTÍNEZ AYÓN

Directora del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua y Vocal del Comité


LIC. KARLA IRENE ROSALES ESTRADA

Coordinadora de Normatividad, Transparencia y Archivos, así como Vocal del Comité

Por el Área Requiriente


I.S.C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ MAR

Jefe del Departamento de Geomática


MTRA. ROCIO GUADALUPE MARTÍNEZ BIBIANO

Jefa de la Oficina de Infraestructura Tecnológica IT

Chihuahua, Chih., 10 de noviembre de 2025
Asunto: Acta de la S.O 15/2025 del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del IMPLAN
Tema a tratar: Dictamen de Excepción al Procedimiento
de Licitación Pública, propuesto por la
Oficina de Infraestructura Tecnológica (IT)

Por la Titular de Sindicatura



LIC. ANA MILEYME REYES NUÑEZ

En representación de la Mtra. Olivia Franco Barragan

La presente hoja y firmas, forman parte del Dictamen de Excepción a la Licitación Pública emitida por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, derivado de la Sesión Ordinaria número 15, de fecha 10 de noviembre de 2025.